



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 779/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב ניסים אלוני 1 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד איתן תם
מרחוב הנביאים 32 ראש העין

נ ג ד

הנתבעת: דקלה אללוף
ע"י ב"כ עוה"ד זיו בר און
מרחוב דרך ההגנה 67א תל אביב

פסק דין

הצדדים חלוקים בדבר דרך חישוב חלקה של דירת הנתבעת בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית ובהתאם חלוקים הם גם על גובה חובה של הנתבעת לתקופה הנדונה. בכך עוסק פסק דין זה.

מבוא וטענות הצדדים

1. התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב ניסים אלוני 1 תל אביב הבנוי על חלקה 723 בגוש 6108. הנתבעת הינה בעלת דירה בבית.
2. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ובהתאם אין מחלוקת כי טרם נרשם תקנון מוסכם.
3. התובעת טוענת כי את סך התקציב הכולל יש לחלק בשטח הדירות הכולל (ללא הצמדות וללא חלקים ברכוש המשותף) ואת הסכום למ"ר יש להכפיל בשטח הדירה על מנת לקבוע את שיעור החלק בהוצאות החל על כל דירה. בהתאם, שיעור החיוב למ"ר לשנת 2013 עומד על סך של 13.6 ₪ ולשנת 2014 על סך של 14.73 ₪. חישוב כאמור גם עולה בקנה אחד עם פסק דין בהליך קודם כנגד הנתבעת בתיק 406/11. בתקופה שמחודש 09/11 עד 12/12 לנתבעת חוב בסך של 4,696 ₪, לשנת 2013 לנתבעת חוב בסך של 2,070 ₪ ולשנת 2014 חוב בסך של 4,248 ₪. בנוסף לא שילמה הנתבעת גביה מיוחדת לשנת 2013 בסך של 2,347.22 ₪. סכום החוב הכולל עומד על סך של 13,361.2 ₪.
4. הנתבעת טוענת כי ישנו חוסר עקביות בחישוב מיסי הנציגות ובהתאם היא משלמת, כל העת, את הסכום האחרון שנקבע בערכאה משפטית – סך של 1,250 ₪ לכל חודש. הנציגות איננה מתנהלת בהתאם להוראות הדין ובהתאם גם לא מבצעת את החישוב כנדרש. הנתבעת איננה חולקת על החיוב החל על דירתה לשנת 2013 (כאשר חישוב נכון זה הוצג לראשונה רק במסגרת התביעה). החיוב החודשי לשנת 2014 שגוי (שכן כלל הוספת 6 מ"ר לשטח הדירה בגין המחסן) ובהתאם יתרת החוב לשנה זו עומדת על סך של 3,489.12 ₪ בלבד. חישובי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 779/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנציגות יוצרים אפליה ודירות בגודל זהה מחויבות בסכומים נמוכים יותר מאשר דירת הנתבעת. החיוב לשנת 2013 נותר זהה לחיוב לשנת 2012 ובהתאם דרישת הנציגות בגין שנה זו אין בה ממש. מכל מקום, הנתבעת שילמה את כל חיוביה בגין השנים 2011 ו-2012 ואין כל אסמכתא לטענה בהקשר זה. הגבייה המיוחדת בוצעה בשל גבייה חלקית מבעלי דירות מסוימים ואין לחייב את הנתבעת בגין גבייה זו, שגם שיעורה חושב באופן שגוי. סך חוב הנתבעת עומד על 5,559.12 ₪ בלבד ולא כפי שנתבע.

5. בדיון מיום 30.04.15 הגיעו הצדדים להסכמה לפיה ייתן פסק דין בהליך על יסוד כתבי הטענות וסיכומים בעל פה שנשמעו במעמד הדיון.
6. בהחלטתי בגמר הדיון הנ"ל ניתנה לנתבעת הזכות להגיש קבלות בגין תשלום מיסי נציגות לשנים 2011-2012 ואלו הוגשו על ידה ביום 10.05.15.
7. למען נוחות הדיון נדון תחילה בדרך חישוב החלק היחסי בתשלום החל על הנתבעת ולאחר מכן נדון בחובות הפרטניים לשנים הרלבנטיות.

חישוב החלק היחסי בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף

8. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 קובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המשותפים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר" (ההדגשה שלי, א.ס.).
9. נוסחת החוק כאמור מביאה לתוצאה אפשרית אחת בלבד לחישוב החלק היחסי של דירת הנתבעת בתשלום - חלוקת סך התקציב בסך שטחי הדירות בבית (ללא הצמדות ומחסנים) והכפלת התוצאה בשטח הדירה.
10. נוסחה זו גם עולה בקנה אחד עם נוסחת החישוב שנקבעה בפסק דין חלוט (בהסכם פשרה דין הצדדים) מיום 26.03.12 בהליך קודם בתיק 406/11 במסגרתו נקבע כי "הנתבעת תשלם את חלקה בהוצאות לפי שטח דירה ללא הצמדות וללא חלקים ברכוש המשותף לעומת שטח הדירות בבית".
11. נוסחת החישוב המוצעת על ידי הנתבעת (עמוד 6 לפרוטוקול שורות 7-9) לפיה יש לכלול את שטחי המחסנים בסך שטחי הדירות הכולל בבית בלבד (ללא הוספת שטחי המחסנים לגודל כל דירה לה צמוד מחסן), איננה עולה בקנה אחד עם הוראת החוק או הפסיקה החלוטה.
12. החישוב המוצע על ידי הנתבעת גם אינו צודק או ראוי - הכללת שטחי המחסנים רק בשטח הכולל (ולא גם בשטחי הדירות הפרטניות) יוצר עיוות שכן משמעותו כי בעלי הדירות שאין בבעלותם מחסנים מממנים עבור בעלי הדירות שבבעלותם קיימים מחסנים, את חלקם של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 779/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

האחרונים בהחזקת הרכוש המשותף הקשורה במחסנים אלו. אם נדרש מימון בנוגע למחסנים הרי שבעיקר על בעלי המחסנים לשאת בו. ויוזכר, הנתבעת הינה בין אותם בעלי מחסנים וברור כי החישוב המבוקש על ידה לא נועד אלא להטיב עמה תוך פגיעה בחלוקה השוויונית הקבועה בדין.

13. עתה, אם כן, עלינו לבחון בהתאם לנוסחה שלעיל מהו שיעור חלקה היחסי של הנתבעת בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף.

14. בהקשר זה אין, למעשה, מחלוקת בין הצדדים בנוגע לשנים 2013 ו-2014.

הנתבעת איננה מכחישה את שיעור חובה לשנת 2013 בסך של 1,422.56 ₪ לחודש (104.6 מ"ר (שטח הדירה ללא מחסן) כפול 13.6 ₪ למ"ר) (ר' במפורש סעיף 16 לכתב ההגנה וכן סעיף 25 לו).

הנתבעת גם איננה מכחישה את שיעור החיוב לשנת 2014 על פי החישוב האמור בסך של 1,541 ₪ (104.6 מ"ר שטח דירה כאמור כפול סך של 14.73 ₪ למ"ר) (ר' במפורש סעיף 23 לכתב ההגנה וכן סעיף 17 לו).

15. בכל הקשור לשנים 2011-2012 חלוקים הצדדים בנוגע לשיעור החיוב למ"ר וכך גם בנוגע לשיעור החיוב בגין הגבייה המיוחדת. נתייחס בהקשר זה בפרקים הרלבנטיים להלן.

חוב בגין התקופה 09/2011-12/2012

16. מן המסמכים שהוצגו בפני בהליך זה עולה כי לנתבעת יתרת חוב לתקופה האמורה.

17. מדו"ח תקציב לשנת 2014 (נספח 12 לכתב ההגנה) עולה כי בשנת 2014 שילמה דירה בת 4 חדרים מיסי נציגות בשיעור של 1,787 ₪ (לפי 14.73 ₪/מ"ר כמפורט בדו"ח). חישוב פשוט מלמד כי מדובר בהתייחסות לדירה בגודל של כ- 121.3 מ"ר (1,787 ₪ חלקי 14.73 מ"ר).

אותה דירה שילמה בשנת 2012 מיסי נציגות בשיעור של 1,790 ₪ ובהתאם החיוב למ"ר הינו 14.75 ₪ (1,790 ₪ חלקי 121.3 מ"ר).

כאמור לעיל גודל דירת הנתבעת לחיוב (שאינו שנוי במחלוקת כיום) הינו 104.6 מ"ר ולפיכך חלקה היחסי בתשלום החודשי עמד על סך של 1,542 ₪ (104.6 כפול 14.75), ולכלל התקופה הנדונה - 24,672 ₪.

18. חישוב זה עולה בקנה אחד עם היקף ההוצאות בפועל לאורך השנים 2012 עד 2014 (כפי שעולה מדוחות התקציב שצורפו לכתבי הטענות), עם מכתב חברת הניהול מיום 30.04.12 (נספח 7א לכתב התביעה), אם כי הסכומים במכתב זה גבוהים במעט לאור הכללת שטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 779/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המחסן (כ- 6 מ"ר נוספים) בשטח הדירה, וגם עם העתקי הקבלות שצירפה הנתבעת (ר' למשל קבלה 3 עבור חודש 09/11).

19. לטענת התובעת בגין החודשים 09/11 עד 02/12 שילמה הנתבעת סך חודשי של 1,200 ₪ ובגין החודשים 03/12 עד 12/12 שולם סך חודשי של 1,400 ₪ (ר' על פי חישוב ההפרשים הנתבעים לתקופה בסעיפים 22-23 לכתב התביעה). טענה זו נתמכת גם בקבלות החלקיות לתקופה זו שהציגה הנתבעת. לפיכך, תשלום הנתבעת בפועל לתקופה האמורה עמד על סך של 21,200 ₪.

20. בהתאם, חובה של הנתבעת לתקופה האמורה הינו בשיעור 3,472 ₪.

21. למעט טענות בעלמא בנוגע לחוב האמור במסגרת כתב ההגנה, אין בידי הנתבעת דבר להצדיק את דחיית התביעה בהקשר זה.

ראשית, טענתה כי החוב במלואו שולם על ידה בתקופה האמורה לא נתמכה בדבר, גם לא בקבלות בגין התשלומים בפועל שהציגה. בהקשר זה הרי שעל הקבלות עצמן מתקופה זו נרשם, מפורש, כי מדובר בתשלום "ע"ח" או כי "קיים חוב" או כי דמי הניהול "לא שולמו במלואם" או כי שולמו "לא על פי החישוב".

שנית, מן המסמכים שהוצגו עולה כי דרישות תשלום הוצאו, כל העת, בגין התקופה האמורה (ר' נספח ה' לכתב ההגנה וכן המכתבים (לרבות תשובת הנתבעת) בנספח א' לכתב התביעה).

שלישית, מן המסמכים האמורים עולה גם כי הנתבעת היתה מודעת למחלוקת ולעובדה כי החוב לא הוסדר לתקופה זו. אף על פי כן לא נקטה כל פעולה לביטול יתרת החוב הנתבעת ובעיקר לא קיבלה לידה כל אישור כי הסדירה לכאורה את חובה לתקופה האמורה.

חוב בגין שנת 2013

22. כאמור לעיל הנתבעת מודה בחיוב בתשלום בשיעור חודשי בסך של 1,422.56 ₪ בשנה זו. אין מחלוקת כי הנתבעת שילמה סך חודשי של 1,250 ₪.

לפיכך, בהתאם, חובה של הנתבעת בגין שנת 2013 עומד על סך של 2,070 ₪.

חוב בגין גביה מיוחדת לשנת 2013

23. מן המסמכים שצורפו לכתבי הטענות עולה כי התקבלה החלטת אסיפה כללית של בעלי דירות לביצוע גביה מיוחדת בשיעור של 165% מהחיוב החודשי (נספח 9). פרוטוקול האסיפה מלמד גם על הנסיבות בהן נוצר הגירעון, עקב מחסור תקציבי. הוכח כי בשנת 2014 הועלה שיעור מיסי הנציגות בכ- 8.5% (1.13 ₪ למ"ר תוספת לשיעור בשנת 2013 - 13.6 ₪ למ"ר) על



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 779/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מנת להתאים את שיעור הגבייה לצרכים בפועל (ר' בהקשר זה גם פירוט התקציב לשנת 2014 ובכללל השוואה שנתית לגבייה לשנים 2012 ו-2013).

24. אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כי הסיבה היחידה או המשמעותית ליצירת הגירעון היתה גבייה בחסר מחלק מבעלי הדירות לאחר ביצוע חישוב מחדש לאור ההליך הקודם.

ראשית, אומנם, ממכתב מר מצר מיום 02.11.14 (נספח ד' לכתב ההגנה) עולה כי לכאורה פעולת החישוב מחדש גרמה לחוסר בתקציב. אולם, מכתבו מיום 18.01.15 (נספח ד' לכתב ההגנה) מלמד כי החישוב החדש שבוצע כלל הפחתה לכל בעלי הדירות (בהתאם לחישוב החדש) ובהתאם הגירעון הינו משותף לכל הדירות על פי חלקן.

שנית, הפחתה יחסית לכל בעלי הדירות כאמור במכתבו של מר מצר, תוצאתה גבייה יחסית בהתאם להוראות החוק ובהתאם גירעון יחסי שיש לסלקו על פי אותו יחס.

שלישית, לא הובא כל חישוב מוצע מטעם הנתבעת אשר יש בו לבסס את טענתה לפיה, לכאורה, הגרעון נוצר אך בשל גבייה בחסר מחלק מבעלי הדירות או מדיירי הבניין הנמוך. מדובר בהשערה בלבד ללא כל ביסוס עובדתי או אף בחישוב מוצע.

25. מן המסמכים עולה גם כי החיוב המיוחד כאמור בוצע ביחס לכל בעלי הדירות בבית (נספח ו' לכתב ההגנה).

26. כאמור לעיל שיעור החיוב החודשי החל על הנתבעת לשנת 2013 עמד על סך של 1422.56 ₪. לפיכך, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, שיעור הגבייה המיוחדת לשנת 2013 החל עליה הינו בסך של 2,346 ₪ (165% כפול 1,422).

חוב בגין שנת 2014

27. כאמור לעיל הנתבעת מודה בחיוב בתשלום בשיעור חודשי בסך של 1,541 ₪ בשנה זו. אין מחלוקת כי הנתבעת שילמה סך חודשי של 1,250 ₪.

לפיכך, בהתאם, חובה של הנתבעת בגין שנת 2014 עומד על סך של 3,492 ₪.

סיכום

28. לאור כל האמור לעיל הרי שחובה הכולל של הנתבעת בגין התקופה נושא התביעה הינו בסך של 11,380 ₪.

29. בהתאם אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 11,380 ₪ לסילוק חובות מיסי נציגות עד וכולל חודש 12/14.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 779/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

30. שיעור מיסי הנציגות החודשיים לעתיד יקבע על פי חלוקת התקציב המאושר באסיפה הכללית בסך הרצפות בבית (15,128 מ"ר על פי נספח 2 לכתב התביעה) כפול שטחי הרצפות של הדירות בלבד ללא הצמדות ומחסנים (104.6 מ"ר לדירת הנתבעת על פי אותו נספח לתביעה כאמור).

31. לאור תוצאות ההליך והתנהלות הצדדים במסגרתו, לרבות, הגעתם להסכמה דיונית לסיום מהיר, יעיל וענייני של ההליך, אני מוצא לנכון לחייב את הנתבעת להשיב לתובעת חלק יחסי באגרת התביעה בסך של 350 ₪ וכן החזר הוצאות מופחת בגין שכ"ט עו"ד בסך של 1,000 ₪.

32. כל סכומים האמורים ישולמו בתוך 14 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"א אייר תשע"ה, 10 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב